



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE
EXXERPRO SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: AV DEL SOL 1B INT 4B SOL, EL
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ENTIDAD: QUERETARO
C.P. 76113.

NRP: E2386064109
FOLIO: 225A02E2386064109

Quien suscribe, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 23 fracción I, último párrafo, y 30, párrafos primero y segundo, fracciones III, V párrafo segundo y XI de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 1, 3 fracciones XIV, XVIII, XXII, y XLII; 4 fracción XX, 5 párrafo segundo, 6 y 24 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Junio de 2008, modificado mediante el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del referido Reglamento Interior, mismo que se promulgó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio del 2017; y en relación con el Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus facultades las autoridades fiscales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su artículo Único fracción XXII, me otorga competencia territorial para actuar dentro de la circunscripción geográfica que comprende la Delegación Regional de Querétaro del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; así como 145 párrafo primero y 151 del Código Fiscal de la Federación y:

CONSIDERANDO

- 1.- Que en términos de los artículos 29 y 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 2 fracción II y penúltimo párrafo, 4, 20 y 21 del Código Fiscal de la Federación, así como 3 fracciones IV y VI, 23, 38, 39, y 43 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, las obligaciones de efectuar las aportaciones y enterar los descuentos aplicados a los trabajadores para la amortización de los créditos otorgados por este Instituto, adquieren para su cobro el carácter de fiscales y por lo tanto están sujetos para su cumplimiento a los periodos que determinen las disposiciones reglamentarias.
- 2.- Que acorde a lo dispuesto en el artículo 2º último párrafo del Código Fiscal de la Federación, los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refieren los artículos 20 y 21 del mismo ordenamiento, son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas.
- 3.- Que el incumplimiento de la obligación de pagar las aportaciones, descontar y enterar las amortizaciones por parte de EXXERPRO SOLUTIONS, S.A. DE C.V., da lugar a su cobro y ejecución en los términos del artículo 30 fracción III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en relación con los artículos 145 párrafo primero, 150, 151, 152, 153 y 155 del Código Fiscal de la Federación.
- 4.- Que EXXERPRO SOLUTIONS, S.A. DE C.V., omitió pagar las aportaciones y los descuentos de las amortizaciones de crédito por sus trabajadores, dentro del plazo que señala el artículo 35 la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con motivo de lo cual, se determinaron y se notificaron a dicho patrón la(s) siguiente(s) resolución(es):

REQUERIMIENTOS OMITIDOS

Folio del crédito	Fecha de emisión	Fecha de notificación	Periodo
223106E2386064109	05/02/2015	05/03/2015	2010-06
22J123E2386064109	28/09/2016	12/10/2016	2012-03
22J125E2386064109	07/12/2016	23/12/2016	2012-05

5.- Que como consta en las Actas de Notificación de las fechas arriba citadas, este Instituto hizo del conocimiento del representante legal de EXXERPRO SOLUTIONS, S.A. DE C.V., los requerimientos de aportaciones y amortizaciones omisas descritos en el considerando inmediato anterior, requerimientos en los que se le indicó que las cantidades determinadas fueron el resultado de multiplicar el salario diario integrado de cada trabajador a su servicio, en los términos de los artículos 29 fracciones II y III de la Ley de este Instituto y 32, 33 y 34 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con base en la información proporcionada por el patrón citado al rubro y que obra en los registros de la base de datos de este Instituto, por el número de días correspondientes al periodo sujeto a revisión, multiplicando este resultado por el 5%, para efectos del cálculo de las aportaciones, y para el caso de las amortizaciones se multiplicó por el porcentaje o factor de descuento correspondiente a cada trabajador acreditado, o bien, se aplicó la cuota fija determinada por este Instituto, información que se hizo de su conocimiento en los términos de los artículos 27 y 44 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, asimismo se le indicó, en cada una de las resoluciones que le fueron notificadas, que las multas impuestas por la omisión en el pago, se determinaron con fundamento en el artículo 30, fracción V, párrafo segundo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 3, fracciones XVII y XVIII, del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo; 70, 71, 73, 75 y 76, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, haciéndosele saber que la falta de pago oportuno de los montos por conceptos de aportaciones, amortizaciones y de la(s) multa(s) impuesta(s) generaría la actualización de los mismos en términos de lo establecido en los artículos 2 primer párrafo fracción II, segundo y último párrafo, 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación; los montos omisos y sanciones impuestas que se le notificaron se relacionan a continuación:

Folio del crédito	Fecha de emisión	Fecha de notificación	Importe total de crédito fiscal	Multa
223106E2386064109	05/02/2015	05/03/2015	\$42.00	\$23.10
22J123E2386064109	28/09/2016	12/10/2016	\$1,079.33	\$593.63
22J125E2386064109	07/12/2016	23/12/2016	\$1,086.81	\$597.75
Suma			\$2,208.14	\$1,214.48

6.- Que tal y como consta en los requerimientos de aportaciones y amortizaciones omisas descritos en el considerando inmediato anterior, mismos que se le dieron a conocer en las



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN

fechas citadas en el mismo considerando, la relación laboral entre EXXERPRO SOLUTIONS, S.A. DE C.V. y los trabajadores por los que se determinaron los adeudos se encuentra plenamente acreditada, con la información proporcionada por el propio contribuyente EXXERPRO SOLUTIONS, S.A. DE C.V. ante este Instituto a través del Sistema Único de Autodeterminación (SUA), sistema informático administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que es el programa de cómputo designado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en términos de los artículos 11, 26 y 45 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para la inscripción de trabajadores y registro de pagos, dicha información es proporcionada por Usted en su carácter de patrón, la cual está integrada con los avisos de altas, bajas o modificaciones de salarios de sus trabajadores, o de cambio de situación patronal y de la correspondiente a la determinación y pago del importe de las aportaciones, dicha documentación que obra en la base de datos de este Instituto, misma que está obligado a presentar de conformidad a lo previsto en los artículos 29, fracciones I, II, III, IV, y VI, 31 y 35 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 3 Fracción II del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo; así como en los artículos 3 fracciones I, II, III, IV y V, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 42, 43, 44 y 50 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y que a la fecha no se tiene legal notificación de que haya dado de baja a sus trabajadores o bien que acredite que se encuentra en algún supuesto de no obligación para el pago de las aportaciones y/o amortizaciones correspondientes, lo que admite la existencia de la responsabilidad solidaria que tiene en materia de descuentos a los salarios de sus trabajadores acreditados; asimismo, en dicha base se encuentra registrado su nombre, denominación o razón social, número de registro patronal y domicilio como patrón, los nombres de los trabajadores a su servicio, su número de seguridad social, salario base de aportación y, en su caso, número de crédito de vivienda, así como el monto de los pagos que ha efectuado a través del Sistema Único de Autodeterminación (SUA), Sistema de Pago Referenciado (SIPARE), de la Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones, por los conceptos de aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda y/o entero de descuentos para las amortizaciones de créditos otorgados a sus trabajadores por este Instituto, así como los efectuados a través del servicio Medios de Pago del Portal Empresarial de este Instituto.

7.- Que a la fecha de emisión del presente Mandamiento de Ejecución y Requerimiento de Pago, ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación, contado a partir del día siguiente de practicada la notificación del (de los) crédito(s) fiscales, otorgado al contribuyente EXXERPRO SOLUTIONS, S.A. DE C.V. para que garantizara o efectuara el pago correspondiente a los créditos fiscales detallados en el considerando 5 del presente Mandamiento de Ejecución, mismos que fueron debidamente determinados en cantidad líquida y notificados al deudor, en las fechas indicadas en el mismo considerando, pudiéndose ejecutar los mismos en los términos de los artículos 144 primer párrafo y 145 primer párrafo del mismo ordenamiento.

8.- Que en términos de los artículos 29 fracciones II, III, IV, VI y IX, 30 fracción III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y, fracción II del artículo 2º del Código Fiscal de la Federación, las obligaciones de efectuar las aportaciones y enterar los descuentos aplicados a los trabajadores para la amortización de los créditos otorgados por este Instituto, así como su cobro, tienen el carácter de fiscales.

9.- Que para el cobro de los créditos fiscales que se adeuden al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, los artículos 30 fracción III de su Ley constitutiva, 3º fracción XXII del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, 145 párrafo primero y 151 del Código Fiscal de la Federación, lo facultan para llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de Ejecución.

10.- Que no consta circunstancia que suspenda el inicio y continuación del Procedimiento Administrativo de Ejecución en contra de EXXERPRO SOLUTIONS, S.A. DE C.V., en los términos del artículo 144 del Código Fiscal de la Federación.

11.- Que tras el incumplimiento total y/o parcial de su obligación en el pago de aportaciones, entero de amortizaciones y multas, a la fecha de emisión del presente, se tiene registrada la omisión del importe siguiente:

Folio del crédito	Bimestre	Importe aportación	Importe amortización	Multa
223106E2386064109	2010-06	\$42.00	\$0.00	\$23.10
22J123E2386064109	2012-03	\$1,079.33	\$0.00	\$593.63
22J125E2386064109	2012-05	\$1,079.33	\$7.48	\$597.75

12.- Que derivado de las resoluciones indicadas en el numeral 5, así como de los importes adeudados indicados en el considerando anterior, se deberán computar las actualizaciones y recargos correspondientes por concepto de indemnización por falta de pago oportuno, con fundamento y en atención a lo establecido en el artículo 56 primer párrafo de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y los artículos 17-A, 20, 20 Bis, 21 y 70 párrafos segundo y tercero del Código Fiscal de la Federación; así mismo, con fundamento en el último párrafo del artículo 137 del mismo Código invocado y 92 de su Reglamento, derivado de la propia notificación de los citados créditos fiscales mencionados, se causaron a cargo del contribuyente deudor, los honorarios correspondientes por concepto de notificación, quedando los importes que deberán ser requeridos de la siguiente forma:

Folio del crédito	Importe aportación	Importe amortización	Actualización*	Recargos*	Multa*	Act. Multa*	Honorarios notificación*	Total
223106E2386064109	\$42.00	\$0.00	\$13.08	\$37.34	\$23.10	\$2.87	\$426.00	\$544.39
22J123E2386064109	\$1,079.33	\$0.00	\$273.29	\$917.08	\$593.63	\$43.10	\$426.00	\$3,332.43
22J125E2386064109	\$1,079.33	\$7.48	\$250.84	\$906.93	\$597.75	\$29.77	\$426.00	\$3,298.10

*Las tasas de actualizaciones y recargos se encuentran calculadas a la fecha de emisión del presente documento, después de esta fecha las tasas tendrán que ser actualizadas. Los Honorarios por concepto de notificación pueden variar, de acuerdo al monto establecido en el Artículo 92 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en función de la fecha de notificación de los créditos fiscales.

13.- Que en base en lo dispuesto en el artículo 56 primer párrafo de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el artículo 150 de Código Fiscal de la Federación, cuando sea necesario emplear el Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y las morales estarán obligadas a pagar el 2% del crédito fiscal por concepto de gastos de ejecución, sin exceder la cantidad de \$59,540.00 por cada una de las diligencias, sin embargo, si el resultado de dicha operación es inferior a \$380.00 pesos se cobrará esa cantidad en vez del 2%, dando como resultado en la presente diligencia la siguiente cantidad por concepto de Gastos de Ejecución:

Importe	%	Gastos de ejecución
\$7,174.92	X 2%	= \$380.00



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN

Por lo expuesto, el importe que deberá ser requerido queda conformado de la siguiente forma:

Importe aportación	Importe amortización	Actualización	Recargos	Multas	Act. Multas	Honorarios notificación	Gastos de ejecución	Total
\$2,200.66	\$7.48	\$537.21	\$1,861.35	\$1,214.48	\$75.74	\$1,278.00	\$380.00	\$7,554.92

Como consecuencia de lo anterior, se dicta el siguiente:

MANDAMIENTO DE EJECUCION

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 145 párrafo primero, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 156-bis, y 156-Ter del Código Fiscal de la Federación, requírase al deudor EXXERPRO SOLUTIONS, S.A. DE C.V., que pruebe fehacientemente haber efectuado el pago del monto adeudado, por los conceptos señalados en el cuerpo de este documento, apercibiéndole que, de no probar en el momento mismo del requerimiento haber efectuado el pago de las cantidades señaladas, se procederá a embargar cuentas bancarias, recursos y derechos suficientes para obtener el importe de los créditos fiscales y sus accesorios, continuándose con el Procedimiento Administrativo de Ejecución.

SEGUNDO.- En términos del artículo 3° fracción X, 4° fracción XII, 5° y 16 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, para el cumplimiento del presente mandamiento se designan como ejecutores de manera conjunta o separada a los C. RODOLFO FLORES ALARCON, LORENA PACHECO GARCIA, ERIKA ADRIANA RAMIREZ PADILLA, GABRIELA OLVERA HERNANDEZ, MICHELLE ALEGRIA YAÑEZ, VICTOR MANUEL CAMACHO MONROY, JORGE LUIS PEREZ GRANADOS, JOSUE ROMAN ABOYTES AVEDILLO, CESAR ARMANDO SANCHEZ RUIZ, NORBERTO ABRAHAM PILAR IBARRA, ALEJANDRO GARCIA MEDINA, JUAN PABLO OSORIO PALACIOS, MONICA PALACIOS AVILA, TANIA FONSECA BAUTISTA, MIRYAM BARCENAS PACHECO, MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GONZALEZ, FAUSTO MONTIEL GONZALEZ, EDGAR ADRIAN GUATEMALA LULE, ADRIANA ESPINOSA PANIAGUA, JORGE CASTELO GARCES, para el efecto de que, de manera conjunta o individual lleven a cabo las diligencias necesarias dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución, hasta hacer efectivas las cantidades que se adeudan, quienes deberán identificarse ante la persona con quien se entienda la diligencia y estarán facultados para designar al o los depositarios de los bienes embargados, en términos de los artículos 152 y 153 del Código Fiscal de la Federación y 97 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

TERCERO.- Para el caso que exista oposición, impidan o se obstaculice físicamente el ejercicio de las facultades que la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Código Fiscal de la Federación confieren al propio Instituto en su carácter de Organismo Fiscal Autónomo, se requerirá el auxilio de la fuerza pública y se solicitará a la autoridad competente se proceda por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad competente, como lo dispone el artículo 40 fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación.

CUARTO.- La presente resolución se notifica en los términos y formalidades que establecen los artículos 14 párrafo segundo y 16 párrafo primero, 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, 13, 38, 134 párrafo primero fracción I, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación.

QUINTO.- En este acto se hace entrega del Mandamiento de Ejecución y Acta de Requerimiento de Pago número de folio 225A02E2386064109, en original y con firma autógrafa. QUERETARO, QUERETARO a 27 de Enero de 2018.

ATENTAMENTE

CP. JORGE LUIS TORRES ESPINO
GERENTE DE RECAUDACIÓN FISCAL EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE QUERETARO, DEL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

ACTA REQUERIMIENTO DE PAGO

DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

EXXERPRO SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: AV DEL SOL 1B INT 4B SOL, EL

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

ENTIDAD: QUERETARO

C.P. 76113.

NRP: E2386064109

FOLIO: 225A02E2386064109

INTEGRACIÓN DE LOS CRÉDITOS FISCALES OMITIDOS

RESUMEN								
FOLIO DEL CRÉDITO	IMPORTE APORTACIÓN	IMPORTE AMORTIZACIÓN	ACTUALIZACIÓN*	RECARGOS*	MULTA*	ACT. MULTA*	HONORARIOS NOTIFICACIÓN	TOTAL
223106E2386064109	\$42.00	\$0.00	\$13.08	\$37.34	\$23.10	\$2.87	\$426.00	\$544.39
22J123E2386064109	\$1,079.33	\$0.00	\$273.29	\$917.08	\$593.63	\$43.10	\$426.00	\$3,332.43
22J125E2386064109	\$1,079.33	\$7.48	\$250.84	\$906.93	\$597.75	\$29.77	\$426.00	\$3,298.10
SUBTOTAL	\$2,200.66	\$ 7.48	\$537.21	\$1,861.35	\$1,214.48	\$75.74	\$1,278.00	\$7,174.92
GASTOS DE EJECUCIÓN								\$380.00
TOTAL								\$7,554.92

*Las tasas de actualizaciones y recargos se encuentran calculadas a la fecha de emisión del presente documento, después de esta fecha las tasas tendrán que ser actualizadas, en atención a lo establecido en el artículo 56 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y los artículos, 17-A, 20, 20 Bis, 21 y 70 párrafo segundo y tercero del Código Fiscal de la Federación.

En Querétaro, Querétaro, siendo las trece horas con veinte minutos del día seis del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, el(la) suscrito(a) María del Carmen Buñones Ramírez

en mi carácter de ejecutor, con fundamento en los artículos 10, 13, 38, 134 párrafo primero fracción I, 137, 145 párrafo primero y 152 del Código Fiscal de la Federación, y 97 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación me constituyo en el domicilio fiscal del contribuyente citado al rubro, y una vez cerciorado que este es el domicilio de la persona buscada por coincidir la nomenclatura oficial del lugar con el señalado en el documento con folio 225A02E2386064109, además por el dicho de quien manifestó llamarse María del Carmen Buñones Ramírez y que en ese momento se encontraba en dicho lugar, y que se identifica con Credencial de elector, número de folio BPRMCD75071511M400076526069368299, expedida por Instituto Federal Electoral

documento que contiene fotografía que al comparar corresponde con los rasgos físicos de la persona citada, misma con la que se entiende la presente diligencia, acto seguido, procedí a identificarme con carta de acreditación número 2776000/201500067VAE, emitida por el(la) C. Diego Luis Torres Espino en su carácter de Gerente de Perseveración Fiscal en la Delegación Regional Querétaro del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con vigencia del día uno del mes de enero del año dos mil dieciocho al día treinta del mes de junio del año dos mil dieciocho, misma que contiene la fotografía y

firma del suscrito ejecutor, en términos del artículo 3 fracción X del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, y para efecto de dar cumplimiento al Mandamiento de Ejecución con número de folio 225A02E2386064109, procedí a requerir la presencia del deudor señalado al rubro o de su representante legal a la persona que en este momento se encuentra en dicho domicilio, misma con quien se entiende la presente diligencia y cuyos datos de identificación ya fueron descritos en el cuerpo del presente documento, lo anterior en estricto apego a lo establecido en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, persona que informa que el deudor o su representante legal SI se encuentra presente en ese momento, por lo que, se procede a realizar las diligencias ordenadas, entendiéndolas con el(la) C. María del Carmen Buñones Ramírez quien dice ser Representante legal del buscado y lo acredita con Notaría Notaria número 6 folio 2561 Notario Antonio Juan José Gutiérrez Álvarez, libro 20, para lo cual, de acuerdo con lo establecido en los artículos 151 y 152 del Código Fiscal de la Federación, en este acto se le requiere que acredite el pago efectuado del(los) crédito(s) fiscal(es) señalado(s) al rubro más los accesorios que se generaron, apercibiéndole de que en caso de no acreditarlo en este mismo acto, se procederá de inmediato a señalar bienes suficientes para embargar y así poder obtener el importe de los créditos fiscales citados al rubro y sus accesorios a través del remate o adjudicación de los mismos, pudiendo ser necesario embargar cuentas bancarias, o en su caso, el embargo de la negociación, con todo lo que de hecho y derecho corresponda, a fin de obtener los ingresos necesarios que permitan satisfacer los créditos fiscales y los accesorios, manifestando lo siguiente:

En virtud de que en la presente diligencia no se exhibe recibos alguna
no se acredita el pago del crédito fiscal

Una vez manifestado lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 152 del Código Fiscal de la Federación procedo a entregar en este acto, a la persona con quien se entiende la presente diligencia, el documento original del Mandamiento de Ejecución folio 225A02E2386064109 así como original de la presente acta, ambos documentos con firmas autógrafas.

Para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, se hace constar que a esta diligencia NO precedió citatorio, mismo que se dejó en original al(la) C. _____ quien se identificó con _____ y

manifestó ser _____ del deudor, acreditándolo con _____

Escritura 2561



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
ACTA REQUERIMIENTO DE PAGO

Circunstanciación:

La presente diligencia se realiza en presencia de la C. María del Carmen Briones Ramírez, quien direse que se presenta la legal del buscado y que recibe mediante poder notarial con datos de los registros y se identifica con credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, cuyos rasgos físicos son: mujer, tez morena, cabello largo, cisado, ceja semipoblada y usa lentes, marca recta, ojos mediano.

FIRMAS PARA CONSTANCIA

EL EJECUTOR


Noberto Abraham Diler Ibarra

NOMBRE Y FIRMA

CARTA DE ACREDITACION NUMERO: 22/6001-2018/60057PAE

PERSONA CON QUIEN SE ENTENDIO LA DILIGENCIA

Recibo original del Mandamiento de Ejecución número de folio 22/A02E2386064109, constante en ocho fojas, mismo que contiene firma autógrafa del funcionario que lo emite; así como original de la presente acta con mismo número de folio constante en ocho fojas.


María del Carmen Briones Ramírez

NOMBRE Y FIRMA



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

ACTA DE EMBARGO

DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

EXXERPRO SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: AV DEL SOL 1B INT 4B SOL, EL

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

ENTIDAD: QUERETARO

C.P. 76113.

NRP: E2386064109

FOLIO: 225A02E2386064109

INTEGRACIÓN DE LOS CRÉDITOS FISCALES OMITIDOS

RESUMEN								
FOLIO DEL CRÉDITO	IMPORTE APORTACIÓN	IMPORTE AMORTIZACIÓN	ACTUALIZACIÓN*	RECARGOS*	MULTA*	ACT. MULTA*	HONORARIOS NOTIFICACIÓN	TOTAL
223106E2386064109	\$42.00	\$0.00	\$13.08	\$37.34	\$23.10	\$2.87	\$426.00	\$544.39
22J123E2386064109	\$1,079.33	\$0.00	\$273.29	\$917.08	\$593.63	\$43.10	\$426.00	\$3,332.43
22J125E2386064109	\$1,079.33	\$7.48	\$250.84	\$906.93	\$597.75	\$29.77	\$426.00	\$3,298.10
SUBTOTAL	\$2,200.66	\$ 7.48	\$537.21	\$1,861.35	\$1,214.48	\$75.74	\$1,278.00	\$7,174.92
GASTOS DE EJECUCIÓN								\$380.00
TOTAL								\$7,554.92

*Las tasas de actualizaciones y recargos se encuentran calculadas a la fecha de emisión del presente documento, después de esta fecha las tasas tendrán que ser actualizadas, en atención a lo establecido en el artículo 56 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y los artículos, 17-A, 20, 20 Bis, 21 y 70 párrafo segundo y tercero del Código Fiscal de la Federación.

Acto seguido, el suscrito ejecutor, en cumplimiento al Mandamiento de Ejecución con número de folio 225A02E2386064109 y habiéndome identificado plenamente como quedo asentado en el Acta de Requerimiento de Pago folio 225A02E2386064109 y, en virtud de que en dicha diligencia, la persona con quien se entendió la misma no comprobó el pago de los créditos fiscales descritos al rubro, con fundamento en los artículos 30 fracción III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 3ª fracción XXII del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, 145, 151, 152 primer párrafo, 153 y 155 del Código Fiscal de la Federación, procedo a indicarle a quien ratifica llamarse Maria del Carmen Bricio Ramirez

y cuyos datos de identificación quedaron asentados en el Acta de Requerimiento de Pago número de folio 225A02E2386064109, y de la que el presente documento forma parte integral, que tiene derecho a señalar los bienes en los que se trabará el embargo, apercibiéndolo que de no señalarlos o no respetar el orden establecido en el último de los citados artículos, el suscrito ejecutor procederá a señalarlos, como lo establece el artículo 156 fracciones I y II del mismo ordenamiento legal, asimismo, se hace de su conocimiento que de ser necesario, se actuará de conformidad a los numerales 162 y 163 del multicitado Código Fiscal de la Federación.

De conformidad con el artículo 155 último párrafo del Código Fiscal de la Federación, el suscrito ejecutor inicia la diligencia de embargo, indicando a la persona con quien se entiende la presente, el derecho que tiene a designar dos testigos y le apercibo también que de no designarlos, o bien, si habiendo sido designados, estos no firmaran la presente acta, tal circunstancia no afectará la legalidad de esta diligencia de embargo, ante lo cual manifestó que no designa testigos, el primero responde al nombre de _____

y se identifica con _____ quien señala como domicilio el ubicado en _____

en tanto que el segundo testigo responde al nombre de _____ y se identifica con _____

y señala como domicilio el ubicado en _____; acto continuo y ante la presencia de quienes intervienen en esta diligencia, para la traba del embargo, el(la) C. Maria del Carmen Bricio Ramirez señalalo siguiente:



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

ACTA DE EMBARGO

TIPO DE BIEN EMBARGADO (ARTÍCULOS 151, 155 y 156 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACION)

- ☒ Depósitos bancarios
- ☐ Bienes muebles
- ☐ Bienes inmuebles
- ☒ Negociación

El suscrito ejecutor, procede a trabar formal y legalmente embargo para lo cual precisa lo siguiente:

Una vez respetado el derecho de elegir bienes en términos del artículo 155 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que la persona con quien me entiendo no señala bienes el suscrito en términos del artículo 156 del Código Fiscal de la Federación, procede a embargar los depósitos bancarios o cualquier otro derecho que se encuentre en poder de la persona a quien se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el ejecutado en las entidades financieras o sociedades de depósito, en virtud de que el suscrito desconoce el monto de los depósitos bancarios, procede a realizar el embargo de la negociación por todo lo que por hecho y por derecho le corresponde.

El suscrito ejecutor, en términos del artículo 153 del Código Fiscal de la Federación, designa como depositario al (a los) C. Maria del Carmen Baires Ramirez quien, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que tiene su domicilio en Carapax 64 SC Geoplazas y se identifica con credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral quien acepta el cargo y protesta su fiel desempeño, y a quien desde este momento se le hace saber que deberá abstenerse de disponer para sí o para terceros, de los bienes o derechos depositados, en el entendido que tratándose de cuentas bancarias y de valores, no deberá extraerse recursos a partir de este momento y deberá informar a quien tenga control sobre las cuentas, que se abstenga de ello, apercibido de las penas en que incurriría en los términos del artículo 112 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, se le hace saber al depositario que para solicitar su remoción del encargo, deberá solicitarlo por escrito a la autoridad que suscribe el Mandamiento de Ejecución folio 225A02E2386064109 y proponer un nuevo depositario apto para el encargo.

En términos de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se hace del conocimiento del contribuyente que los medios procedentes de defensa en contra de los actos contenidos en la presente son el Juicio Contencioso Administrativo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyo plazo de interposición es de 15 días o 45 días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, de acuerdo a la cuantía del crédito y/o créditos contenidos en el presente documento, o en su caso el recurso de revocación ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuyo plazo es de 30 días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación.

Finalmente, se hace constar que se entrega a la persona con quien se entiende la presente diligencia, original del Mandamiento de Ejecución número de folio 225A02E2386064109 con firma autógrafa y original de las actas de las presentes diligencias, mismas que firman las personas que en ellas intervinieron y quisieron hacerlo, cuyos cargos y nombres se indican al final de la presente.



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

ACTA DE EMBARGO

De acuerdo a lo establecido en el artículo 135 primer párrafo del Código fiscal de la Federación, previa lectura del presente documento y enterado de su contenido y no habiendo más que hacer constar en la diligencia, se da por terminada a las trece horas con veinticuatro minutos del día seis del mes de febrero del año dos mil dieciocho firmando al calce las personas que intervinieron en la misma y por así acordarlo.

FIRMAS PARA CONSTANCIA

 Gilberto Abraham Piller Ibarra	 María del Carmen Briones Ramírez	Recibo original del Mandamiento de Ejecución número de folio <u>22/3600/1-2018/00062 PAE</u> , constante en <u>dos</u> fojas, mismo que contiene firma autógrafa del funcionario que lo emite; así como original de las diligencias de Requerimiento de Pago y Acta de Embargo con mismo número de folio, constantes en <u>dos</u> fojas.  María del Carmen Briones Ramírez
EJECUTOR (CARTA DE ACREDITACION, NOMBRE Y FIRMA) <u>22/3600/1-2018/00062 PAE</u>	DEPOSITARIO (NOMBRE, NO. DE IDENTIFICACION Y FIRMA) <u>BRRMCR78071511M400/07/</u> <u>0826069368299</u>	PERSONA CON QUIEN SE ENTENDIO LA DILIGENCIA (NOMBRE, NO. DE IDENTIFICACION Y FIRMA) <u>BRRMCR78071511M400/07/</u> <u>0826069368299</u>
TESTIGO(NOMBRE, NO. DE IDENTIFICACION Y FIRMA)	TESTIGO(NOMBRE, NO. DE IDENTIFICACION Y FIRMA)	

